

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 538 del 31/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 236 del 31/12/2021

OGGETTO:

Contributi per investimenti in infrastrutture sociali. DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019. Annualità 2020. Intervento di *"Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta"* a Squillace Lido.
Liquidazione 1° ed ultimo SAL (Stato Finale).-

CUP: C87H21002050001 CIG: 8792667259 IMP. 185 CAP: 1019 - COD: 1401202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 11/06/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta"* a Squillace Lido, per l'importo complessivo di € 33.722,50;

-l'opera è finanziata con i fondi di cui al DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 219 del 23/06/2021 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, definitivamente, alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,00% pari ad un importo netto di € 24.494,40, a cui vanno sommati € 1.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visti altresì:

-la determinazione n° 324 del 16.09.2021 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo di euro 27.511,97, oltre IVA al 10%;

-la fattura n° 9_21 del 21.09.2021 di complessivi € 30.263,17, IVA compresa al 10%, presentata dall'Impresa Costruzioni Sud di Squillace (CZ);

Constatato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora accreditato il contributo assentito;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), pari a complessivi € 30.263,17 di cui € 27.511,97 per imponibile ed € 2.751,20 per IVA al 10%, alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace (CZ), previo trasferimento del finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Sud con sede a Squillace (CZ) e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_29195027 con scadenza validità il 18/01/2022;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 9_21 del 21.09.2021, emessa dalla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, dell'importo complessivo di € 30.263,17 di cui € 27.511,97 per imponibile ed € 2.751,20 per IVA al 10%;
2. **di liquidare**, la fattura elettronica n° 9_21 del 21.09.2021, emessa dalla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, pari a € 30.263,17 di cui € 27.511,97 per imponibile ed € 2.751,20 per IVA al 10%, per il 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta*" a Squillace Lido, previo trasferimento del finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
4. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, per l'intervento in oggetto per complessivi € 30.263,17, previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente;
5. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno 185 – Cod. 1401202 – Cap. 1019 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

